憲法主題整理：訴訟權與受益權

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：訴訟權、法定法官原則、正當法律程序、受教育權、服公職權、應考試權、辯護人接見
> 題數：8 題

壹、訴訟權

一、訴訟權保障之核心（114年第9題）

關於訴訟權保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 訴訟救濟由何種法院審理，為訴訟權保障之核心內容，非屬立法形成自由
(B) 受刑事有罪判決之被告，應有上訴救濟之機會，屬於訴訟權保障之核心內容
(C) 直接審理、言詞辯論、對審及辯護制度係本於正當法律程序之原則
(D) 有權利即有救濟，權利受公權力侵害者，皆享有訴訟救濟之基本權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	訴訟救濟由**何種法院審理**（管轄分配），屬**立法形成自由**之範疇，立法者得依訴訟性質、案件類型等因素為合理分配。此非訴訟權保障之「核心」，而是立法者得裁量之事項。
(B)	☑ 正確	受刑事有罪判決之被告，應有**上訴救濟之機會**，此為訴訟權保障之核心內容（憲法法庭112年憲判字第8號）。
(C)	☑ 正確	直接審理、言詞辯論、對審及辯護制度，均為**正當法律程序**之具體要求，以確保審判之公正。
(D)	☑ 正確	「有權利即有救濟」為訴訟權保障之基本原則，人民之權利受公權力侵害時，應享有向法院請求救濟之基本權（釋字第396號）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 訴訟權保障之內涵：
>
> 1. **核心**：有權利即有救濟、上訴救濟之機會
> 2. **正當法律程序**：直接審理、言詞辯論、對審、辯護
> 3. **立法形成自由**：訴訟管轄分配、審級制度之具體設計

二、救濟請求權（113年第8題）

憲法上人民權利救濟請求權，下列敘述何者正確？

(A) 訴願作為行政訴訟之先行程序，係對人民訴訟權施予不必要之限制
(B) 訴願審理之範圍必須與法院審理之範圍相同
(C) 人民請願未獲得行政機關積極處理時，得提起訴願
(D) 憲法並未規定訴願審議委員會之具體組成方式

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	訴願作為行政訴訟之先行程序，係為使行政機關有**自我審查之機會**，兼顧行政效率與人民權益，**非不必要之限制**（釋字第295號）。
(B)	✗ 錯誤	訴願審理之範圍**不須與法院完全相同**。訴願得就事實及法律為全面審查（含合目的性審查），而行政訴訟原則上僅為合法性審查。
(C)	✗ 錯誤	**請願與訴願為不同制度**。請願（憲法§16）係人民向國家機關表達意見之權利，請願未獲積極處理，不得逕以訴願救濟。訴願係對行政處分之救濟程序。
(D)	☑ 正確（本題答案）	憲法§16僅規定人民有訴願之權利，但**未規定訴願審議委員會之具體組成方式**，此屬立法者得以法律形成之事項。

[!NOTE]
重點整理

- **訴願**：對行政處分之救濟（先行程序）→ 合法性＋合目的性審查
- **請願**：向國家機關表達意見 → 無法律上拘束力
- **訴訟**：向法院請求救濟 → 合法性審查
- 三者為憲法§16所分別保障之不同權利，不可混淆

三、訴訟權與法定法官原則（112年第10題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於訴訟權保障及法定法官原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 不得設置非常法院
(B) 憲法第16條訴訟權保障不包括法定法官原則
(C) 法定法官原則為法治國家所依循之憲法原則
(D) 法院案件之分配涉及法官之獨立審判職責及工作之公平負荷，得依法於合理及必要之範圍內，訂定補充規範

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法§9規定：人民除現役軍人外，不受軍事審判。此外，不得設置**非常法院**，以確保司法公正。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第665號明確指出，**法定法官原則包含於憲法§16訴訟權保障之中**。法定法官原則要求案件之分配須依事先訂定之一般、抽象規範為之，不得恣意操控。
(C)	☑ 正確	**法定法官原則**（gesetzlicher Richter）為法治國原則之重要內涵，確保審判之公正與可預見性。
(D)	☑ 正確	法院案件之分配，得依法於合理必要範圍內訂定**補充規範**（如案件分配要點），但須透明、客觀、可預見。

[!NOTE]
重點整理
法定法官原則（釋字第665號）：

- 屬$\ $**訴訟權保障**（§16）之一環
- 亦為**法治國原則**之具體展現
- 要求：(1) 案件分配依事先訂定之一般抽象規範 (2) 不得恣意操控承審法官 (3) 得有合理之補充規範

四、訴訟權之內涵（111年第10題）

關於憲法保障人民訴訟權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 訴訟權旨在確保人民有權依法請求法院救濟
(B) 訴訟權包括要求立法者依訴訟程序之目的制定法律之請求權
(C) 訴訟權包括法院應依正當法律程序原則公平審判
(D) 訴訟權包括提供犯罪被害人於法院程序進行中享有一定程序參與權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	訴訟權之核心在於確保人民**有權向法院請求救濟**（司法受益權）。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	訴訟權保障人民得向法院請求救濟，但**不包括直接要求立法者制定特定訴訟法律之請求權**。訴訟制度之具體設計屬**立法形成自由**。
(C)	☑ 正確	訴訟權之保障包括法院應依**正當法律程序**進行公平審判（釋字第396號）。
(D)	☑ 正確	犯罪被害人之程序參與權亦受訴訟權保障，包括於法院程序中享有一定之參與權利（如被害人訴訟參加制度）。

[!NOTE]
重點整理
訴訟權之內涵層次：

1. **司法受益權**：向法院請求救濟
2. **正當法律程序**：公平審判
3. **程序參與權**：被害人之程序參與

- **不包括**：要求立法者制定特定訴訟程序之請求權（立法形成自由）

五、羈押被告與辯護人接見（109年第8題）

依司法院釋字第654號解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 受羈押被告得選任辯護人，屬其憲法上訴訟權
(B) 受羈押被告之人身自由依法固受有限制，其他憲法權利之保障與一般人民毫無不同
(C) 律師接見受羈押被告時，不問是否為達成羈押目的或維持押所秩序之必要，一律監聽、錄音，不符憲法保障訴訟權之意旨
(D) 受羈押被告與辯護人接見時監聽、錄音所獲得之資訊，得作為認定被告本案犯罪事實之證據，會妨害被告之防禦權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	受羈押被告得選任辯護人，屬其憲法上**訴訟權**保障之範疇（釋字第654號）。辯護人之選任為被告防禦權之核心。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	受羈押被告之人身自由依法固受有限制，但**並非其他憲法權利之保障即與一般人民毫無不同**。受羈押被告因身體自由受拘束，其與外界溝通等權利亦因而受到一定程度之限制，故不能謂「毫無不同」。
(C)	☑ 正確	律師接見受羈押被告時，**不問是否為達成羈押目的或維持押所秩序之必要**，一律監聽、錄音，已逾越必要程度，不符**比例原則**，與憲法保障訴訟權之意旨不符。
(D)	☑ 正確	監聽、錄音所獲得之資訊若作為認定被告本案犯罪事實之**證據**，將妨害被告之**防禦權**，與訴訟權保障之意旨有違。

[!NOTE]
重點整理
釋字第654號（羈押被告與辯護人接見）：

1. 受羈押被告得選任辯護人 → **訴訟權保障**
2. 受羈押被告之其他權利保障 → **非與一般人民毫無不同**
3. 不問必要性一律監聽、錄音 → **逾越比例原則，違憲**
4. 監聽資訊不得作為本案犯罪事實之證據 → 妨害防禦權

貳、受教育權

一、受教育權之保障（113年第9題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，有關人民之受教育權，下列敘述何者錯誤？

(A) 國民受教育之機會，一律平等。對於原住民族、身心障礙者之教育，考慮其自主性及特殊性，應依法令予以特別保障
(B) 已逾學齡未受基本教育之國民，有受補習教育之權利
(C) 憲法所稱6歲至12歲之學齡兒童，一律受基本教育，係屬最低標準
(D) 受國民教育以外教育者，尚包括賦予人民請求給予入學許可、提供特定教育給付之權利

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法§159規定受教育機會一律平等，對原住民族及身心障礙者，基於增修條文之規定，應予**特別保障**。
(B)	☑ 正確	憲法§160第1項規定，已逾學齡未受基本教育之國民，一律受**補習教育**，免納學費。
(C)	☑ 正確	6歲至12歲之學齡兒童一律受基本教育，係**最低標準**，國家得以法律延長義務教育年限（如目前之12年國教）。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	受國民教育以外之教育（如高等教育），人民享有之受教育權**不包括請求國家給予入學許可或提供特定教育給付之請求權**。高等教育之入學係依據公平考試或甄選制度，非人民得直接請求之權利。

[!NOTE]
重點整理
受教育權之層次：

1. **國民教育**（義務教育）：國家有提供之義務，人民有**受教育之權利兼義務**
2. **國民教育以外教育**（高等教育等）：人民有**接受教育之機會權**，但無直接請求入學許可之請求權
3. **補習教育**：逾齡未受基本教育者之權利

參、服公職權與應考試權

一、服公職權之保障範圍（108年第7題）

下列何者屬於憲法上服公職權的保障範圍？

(A) 消防人員甲於公餘參加某次電視歌唱比賽節目
(B) 大學專任教授乙借調擔任某直轄市教育局局長
(C) 警察大隊長丙於某日下班後為親戚丁畫符驅魔及解運
(D) 立法委員戊兼任地方自治團體行政職務

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	消防人員於**公餘**參加電視歌唱比賽，屬個人休閒活動，與**服公職權之行使**無涉，非屬服公職權保障範圍。
(B)	☑ 正確（本題答案）	大學專任教授**借調擔任**直轄市教育局局長，涉及公職身分之**取得與保障**，屬憲法上服公職權保障範圍。借調制度使教授暫時擔任公務員職務，仍保留原職，屬服公職權之核心內容。
(C)	✗ 錯誤	警察大隊長下班後為親戚畫符驅魔及解運，屬**私人行為**，與服公職權之行使無關。
(D)	✗ 錯誤	立法委員**兼任**地方自治團體行政職務，依憲法增修條文之規定，立法委員**不得兼任官吏**，此屬憲法上之禁止規定，而非服公職權之保障。

[!NOTE]
重點整理
服公職權（憲法§18）之保障範圍：

- 公職身分之**取得、保障、維持**
- **借調擔任**公務員：屬服公職權保障
- **不包括**：公務員之私人休閒活動、違反兼職禁止之行為
- 釋字第605號等：服公職權之保障涵蓋俸給、考績等身分上權利

二、應考試權、受教育權與服公職權之區辨（108年第10題）

甲為現職警員，擬申請報考中央警察大學碩士班在職全時生，其主管以甲最近 2 年年終考績均列乙等、且年齡已逾40歲為由，拒絕甲之申請，並因此將甲當年之考績評為丙等。本案所涉及甲之基本權利，顯不包括下列何者？

(A) 應考試權
(B) 服公職權
(C) 受教育權
(D) 平等權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案＝顯不包括）	甲報考之中央警察大學碩士班在職全時生，屬**進修教育**，而非憲法§18所定之**國家考試**。應考試權保障人民參加國家舉辦之考試（如公務員考試、專技人員考試），在職進修班之申請非屬國家考試之範疇，故**顯不包括應考試權**。
(B)	✗ 錯誤（屬涉及之基本權利）	甲為現職警員，主管以考績為由拒絕申請，且因此將考績評為丙等，涉及**服公職權**之保障（身分上權利之維護）。
(C)	✗ 錯誤（屬涉及之基本權利）	甲擬報考碩士班以接受碩士教育，涉及**受教育權**之保障。
(D)	✗ 錯誤（屬涉及之基本權利）	主管以年齡逾40歲為由拒絕申請，涉及**年齡之差別待遇**，屬**平等權**之問題。

[!NOTE]
重點整理
區分**應考試權**與**受教育權**：

- **應考試權**（§18）：參加**國家考試**（如司法官考試、公務員考試）
- **受教育權**（§21、§159）：接受教育之機會（含在職進修）
- 報考在職碩士班 → 受教育權，**非**應考試權
- 考績處分 → 服公職權
- 年齡限制 → 平等權

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19